DOI:10.19862/j.cnki.xsyk.2016.11.007

土地征收中的利益失衡与均衡：一个分析框架

程晓波

摘 要 土地征收引发当代中国巨大社会矛盾的根本原因在于利益分配失衡，同时，造成利益分配失衡的根本原因又在于保障利益分配的制度和机制的不完善。减少此类社会矛盾的根本在于遵循从利益失衡到利益均衡的逻辑，重构基于利益均衡的土地征收制度和机制。在静态意义上，要通过完善制度来规范地方政府和失地农民这两个主体的利益行为，并保障其利益所得。在动态意义上，要通过创新土地征收机制，促使各利益主体平等地参与到土地征收过程中，从而实现利益在不同主体间的均衡分配。

关键词 土地征收 利益分配 均衡 制度

作者程晓波，浙江大学公共管理学院博士研究生（浙江杭州 310058）。

中图分类号 C91 **文献标识码** A **文章编号** 0439-8041(2016)11-0084-11

征地是每个国家在城市化过程中都会面临的重大问题之一。近年来，随着中国城镇化率的快速提高，征地范围不断扩大，由此引发的社会矛盾愈加突出。国内诸多学者从法律、管理、规划等不同视角，对土地征收问题进行了研究。本文从土地征收中的利益主体和土地征收过程两个维度，在已有利益均衡研究的基础上，提出新的分析框架，探讨保障利益均衡的制度和机制问题。

一、从利益均衡视角对土地征收问题的研究回顾

土地征收是国家基于社会公共利益的需要，按照法定程序，强制性取得他人的土地所有权[①]，由国家另外支配使用的行为。土地征收是一种综合性的行为，不仅是行政行为和民事行为，还是宪法行为和经济法行为。[②] 土地征收概念有广义与狭义之分，广义的土地征收是指国家为满足公共利益的需要，对私人或土地所有权进行有偿取得的行政行为；狭义的土地征收则将对象聚焦于农民集体所有土地。由于中国实行土地公有制，土地征收主要是指国家基于公共利益需要征收集体所有的土地[③]，也即中国的土地征收实质上是集体土地征收[④⑤]，所以中国当前的土地征收是指狭义上的土地征收。

为了公共利益，政府征收土地的现象在世界范围内是普遍存在的。土地在一国经济社会发展中，尤其在农村经济社会的发展中具有举足轻重的地位，因而土地征收存在政治经济等风险。中国现行的土地征收制度是在传统计划经济条件下形成的，应用于当前土地征收实践中，由于产权残缺和市场畸形，中国的土地征收制度存在一系列缺陷：征地范围过宽、征地补偿分配不规范、失地农民安置方式单一、征地程序不

① 严文萍：《土地征用与土地征收之解析》，《甘肃政法学院学报》2005年第2期。
② 邹爱华、符启林：《论土地征收的性质》，《法学杂志》2010年第5期。
③ 王太高：《土地征收制度比较研究》，《比较法研究》2004年第6期。
④ 龙翼飞、杨一介：《土地征收初论》，《法学家》2000年第6期。
⑤ 刘道远、谭奕和：《土地征收中集体土地权利研究——基于物权法视角之思考》，《法学杂志》2007年第3期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

透明等。[①] 问题产生的根源是体制上有很多不适应现实要求的地方[②]，损害了集体和农民的利益，从而导致因土地征收而引发的社会矛盾较为突出。

随着中国城镇化进程的加快，不同程度的暴力征地行为时有发生，部分地区甚至在旬月之内就发生多起村民因保护耕地、房屋而引发冲突的恶性事件。早在2006年初，中国社会科学院2004—2005年“社会形势分析与预测”课题研究表明，农民失地、收入差距加大等引发社会矛盾困扰中国发展，需要引起高度警惕。2013年，针对一些地方相继发生的暴力征地事件，国土资源部办公厅下发《关于严格管理防止违法违规征地的紧急通知》，要求加强征地管理，防止违法违规征地，杜绝暴力征地行为。然而，征地矛盾的产生归根结底是地方政府、开发商、征地拆迁户能够从征地收益中所分配到的利益不均衡的问题。因此，解决征地矛盾，应当促使征地收益在土地征收中的利益主体之间均衡分配。

毋庸置疑，征地是每个国家在城市化进程中都会面临的重大问题之一，尽管由此而引发的社会矛盾的激烈程度存在差异。但是，在中国征地引发的社会矛盾尤其剧烈，因此也引起了诸多学者从法律、社会、管理、规划等不同的视角进行研究和解释，包括利益均衡的视角。

（一）产生纠纷的主要主体：地方政府、被征地农民

土地在由资源向资产转变的过程中释放出巨大的增值，政府、集体、农民等利益主体均参与了增值利益的分配，从本质上说，农村土地征收中的主要纠纷是源于土地征收相关的各方主体的利益之争。[③]

围绕土地征收增值，形成一系列利益主体。对于牵涉了哪些利益主体，不同学者给出了不同意见。有学者认为是三个主体：农民集体组织、政府、开发商[④]；有学者认为是四个主体：地方政府、企业、村集体和农民[⑤]；亦有学者认为是五个主体：中央政府、地方政府、企业、村集体和农民。[⑥] 这些主体都要追求自身利益的最大化。利益主体间的博弈存在多个方面，政府利益客观存在并时常侵害公共利益，也使利益博弈过程更加复杂。[⑦] 土地征收中存在诸多利益冲突，最主要的冲突是被征收人的权利被其他利益主体漠视或无视[⑧]，由于冲突聚焦于地方政府和农民，因此学者们在对这些主体进行分析时，研究对象主要集中于地方政府和农民。

（二）利益均衡：土地征收成功的关键

土地增值收益分配协调好相关主体的利益，应遵循社会稳定标准和社会公正标准，而土地增值收益在利益主体间究竟如何分配，不同学者有不同的见解。于恩和等认为土地物质收益即真正的地租应归土地所有者，土地资本收益应归土地投资者[⑨]；原玉廷认为绝对地租归中央政府，级差地租（垄断地租）归地方政府，平均利润归城市土地的实际使用者[⑩]；姜开勤认为因农用地非农建设发展权而产生的收益增值应归国家。[⑪]

土地征收过程实际上是土地增值收益在不同利益主体之间重新分配的过程。实质上也是国家、集体经济组织、农民和需用地者利益博弈的过程，是各方主体追求利益最大化的过程。土地征收中的制度规则就应该明确赋予土地征收中各方的博弈地位，让农村集体经济组织和农民成为真正独立的法律主体参与土地征收中的博弈过程，同时制定合理的博弈规则，让土地征收中的各方主体发挥“经济人”的作用，保证土地征收高效运行，并实现在各方利益最大化基础上的利益均衡。所谓利益均衡是在一定的利益格局和利益体

① 赵伟、张正峰：《中国城镇化进程中土地征收制度的问题及对策》，《中国农学通报》2009年第11期。
② 林毅夫：《征地：应走出计划经济的窠臼》，《中国土地》2004年第6期。
③ 王庆功、张宗亮：《农村土地征收中的利益博弈及其解决途径》，《东岳论丛》2009年第1期。
④ 徐婧：《基于合作博弈的土地征收利益分配模型分析》，《中国管理信息化》2015年第2期。
⑤ 李长健、徐海萍、辛晨：《权力、权利和利益的博弈——中国当前土地征收问题的法律与经济分析》，《经济体制改革》2008年第2期。
⑥ 底亚玲、郝晋珉、朱道林：《基于产权的土地征收增值收益分配探讨》，《农村经济》2006年第12期。
⑦ 高志宏：《土地征收中的利益博弈与法律制衡》，《江苏社会科学》2014年第1期。
⑧ 杨建顺：《土地征收中的利益均衡论》，《浙江社会科学》2013年第9期。
⑨ 于恩和、乔志敏：《重新认识级差地租及其与土地收益分配的关系》，《经济问题》1997年第3期。
⑩ 原玉廷：《城市土地管理：“三权分离”与收益分配》，《经济问题》2005年第1期。
⑪ 姜开勤：《征用土地增值收益分配分析》，《农业经济》2004年第10期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

系下出现的不同主体之间利益的相对和平共处、相对均势的状态。土地利益分配实质上是土地产权权能在各利益主体之间的配置。

令人遗憾的是，现阶段“强政府 – 弱农民”的力量对比态势，使弱势群体往往成为利益受损者，利益均衡的达成是在基层政府的收益大于成本而失地农民的抗争代价大于其收益的区间内实现。[①] 政府需要监管权力，以阻止土地征收权的滥用，打破政府土地征收垄断坚冰，亦可以考虑在地方政府间建立部门间协调监督机制以及优化政绩评估体系，使地方政府间在土地征收中有序竞争，达成合作。[②]

土地征收侵权屡见不鲜，征地农民就业难，征地人员的非市民待遇和市民意识将引起社会矛盾，造成一系列群体事件。土地征收中的群体性事件的防控政策，一个是“防”，即保证土地征收过程中利益“分配的公平”；一个是“控”，即通过弥补土地征收中利益“分配的不公平”，以保证土地征收中结果“持有的公平”。[③] 现实中大量违法占地造成了失地农民的权益流失，失地农民权益流失包括经济权利的渐进性缺失、政治权利的剥夺性丧失和社会权利的弱化性消失等，还包括附着在土地上的一切权益损失。[④]

（三）博弈各方的利益分配调整

征地改革的目标在于建立一个适合当前经济社会发展需要的征地制度。这一制度的有效性，关键在于能够使政府既定的征收土地目标实现。制度是博弈规则也是治理机制，制度变迁的诱致因素是行为主体期望获得潜在利益最大化，中国土地征收制度改革的出发点和立足点应着眼于调整博弈各方的利益分配。征地制度设计中应形成激励机制，使地方政府选择合法征地，而农民选择依从。已有关于利益分配调整的研究，分别从明确中央政府责任，建立利益衡量机制和完善土地征收政府、社会联动模式等角度提出了相关建议。

中央政府是调整博弈各方利益分配的关键和有效因素。鉴于地方政府征地实践中的强势地位，中央政府应放松土地审批，使得合法征地审批简捷，同时加强用地监管，提高发现、监视地方政府违法用地的概率，加大对地方政府违法用地惩罚的代价。[⑤]

建立一套科学、民主的利益衡量机制，是缓和土地征收矛盾的重要途径。需要确定土地征收所需衡量的三种利益（征收公益、土地公益以及被征收人利益），以比例原则作为利益衡量的基本原则，形成利益衡量的阶段性构造，以及在土地使用规划与土地征收中吸纳公众参与。[⑥]

完善中国土地征收制度的政府、社会联动模式，利用社会调节公共决策的机制限制政府，并由政府整体让利于农民集体建立区域性的土地征收补偿基金是最佳选择。如此将农民作为一个整体利益共同体加以保护，就可以实现整体效率和实质意义上的公平。[⑦]

总的来看，国内的土地征收问题比较复杂，土地征收问题牵涉的主体众多。学者对这些主体及其行为都有所述及。但由于冲突聚焦于地方政府和农民，学者研究对象也主要集中于地方政府和农民。目前土地制度和土地征收政策与现实情况存在差距，地方政府与农民之间呈现“强政府 – 弱农民”的力量对比态势，因此大部分学者在阐述地方政府以及失地农民的权益时，侧重于阐述限制政府的权力以及通过各种途径弥补失地农民的权益，并探求出现地方政府和农民产生冲突的原因。应该指出，这其中已经暗含了“利益均衡”的含义，即尽量满足各方的合理权益，让各方在一定的利益分配机制下达到均衡状态。但是目前的文献中尚没有发现有学者基于土地征收制度和土地征收过程，明确提出“利益均衡”分析框架并进行研究。

---

① 宋春玲：《征地过程中政府土地定价行为分析——兼论失地农民问题》，《山东理工大学学报》2005 年第 3 期。
② 吴好、张玲：《土地征收中地方政府的利益行为解析——基于地方政府间博弈的视角》，《经济体制改革》2011 年第 3 期。
③ 王华华、陈国治：《中国城市化中土地征收引发的群体性事件防控研究》，《求实》2011 年第 10 期。
④ 陈锡文：《中国农村发展的五个问题》，《生产力研究》2005 年第 3 期。
⑤ 柯小兵、何高潮：《从三层博弈关系看土地征收制度改革——基于某大学城征地案例的分析》，《中国土地科学》2006 年第 3 期。
⑥ 欧阳君君：《台湾地区土地征收中的利益衡量机制及其启示》，《华中科技大学学报》2014 年第 1 期。
⑦ 赵红梅：《中国土地征收制度的政府、社会联动模式之构想》，《法商研究》2006 年第 2 期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

二、土地征收制度的演进及其缺陷

（一）农村土地征收制度的演进

中国的征地制度在中华人民共和国成立初期形成，一直延续到改革开放之前，总体没有进行大的调整。1953 年 12 月，国务院颁布了《国家建设征用土地办法》，这是中国第一部关于土地征用的法规。该办法对土地征用的用途、原则、程序、补偿标准及安置办法等都作出了规定，确认了因国防、厂矿、交通、水利、市政建设等需要征用土地的合法性。征地补偿的办法是：以最近 3 至 5 年产量的总值为标准，对被征土地及其附着物按公平合理的代价予以补偿。这一阶段国家征用的对象主要是农民的私有土地，在征用土地及补偿问题上的一个突出原则是强调征地及补偿标准的协商性，而非强制性，强调对失地农民补偿要“公平合理”。既体现了加快国家建设的整体利益，又照顾到被征地农民的切身利益。

1958 年大跃进时期，受“左”倾路线的影响，出现了用牺牲农民利益来加快国家建设的做法，对征地办法作了修改，降低了补偿标准，把 3 至 5 年产量的总值，改为 2 至 4 年，在征地过程中的相互协商也基本消失。如修订后的建设征用土地办法规定：征用土地的补偿费，由当地人民委员会会同用地单位和被征用土地者共同评定。如果社会大会或者社会代表大会认为对社员生活没有影响，则不需要补偿。

中国共产党十一届三中全会后，国家经济建设全面开展，原《国家建设征用土地办法》已不适用。1982 年 5 月，国务院颁布了《国家建设征用土地条例》。同 1958 年修订的《办法》相比，该条例无论是在政策的深度、广度，还是内容上均有大幅度增加。一是明确了征地的强制效力，指出“凡符合本条例规定的，被征地社队的干部和群众应当服从国家需要，不得阻挠和妨碍”。二是细化了补偿项目和形式，规定征地补偿包括土地补偿、青苗及附着物补偿和安置补助费等。三是首次提出了劳动力安置补助费的规定。四是规定土地征用补偿的最高上限，即土地补偿费和安置补助费总和不得超过被征土地年产值的 20 倍。这些规定纠正了以前的“左”倾错误，恢复了建国初期兼顾国家建设和农民利益的做法，突出了国家需要的强制性，同时细化了对农民的补偿措施。1986 年，国家将上述条例上升为法律，成为中国第一部《土地管理法》。

为了适应改革开放和加快经济建设的需要，1998 年 9 月，九届全国人大常委会修订了《土地管理法》，实质是用法制手段来规范征地行为和保障农民利益。主要内容包括：一是提出了用途管制和耕地占用与补偿平衡的原则；二是规定了征地方案、补偿安置和补偿登记制度；三是提高了补偿的标准，将原来不超过被征地前 3 年平均产值的 20 倍，调整为 30 倍。

2004 年国务院通过《关于深化改革严格土地管理的决定》，在完善征地补偿安置制度方面做了一些创新，并开始实行最严格的耕地管理制度，同时进一步强调了对农民利益的保护：一是使被征地农民生活水平不因征地而降低，征地补偿要做到同地同价；二是要妥善安置被征地农民，使他们的长远生计能够得到有效保障；三是在征地过程中要维护农民集体土地所有权和农民土地承包经营权。文件规定，对有稳定收益的项目，农民可以依法批准的建设用地土地使用权入股。在征地程序上，强调了农民的知情权，并引入了听证制度，提出了征地补偿安置争议的协调和裁决机制。在补偿分配上，提出了土地补偿费主要用于被征地农户的原则。

2006 年国务院出台《关于加强土地调控有关问题的通知》，进一步强调了对被征地农民利益的保护。该通知提出：“被征地农民的社会保障费用，按有关规定纳入征地补偿安置费用，不足部分由当地政府从国有土地有偿使用收入中解决。”“土地出让中价款必须首先足额支持土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费以及补助被征地农民社会保障所需资金的不足。”

2007 年 10 月 1 日起中国第一部《物权法》开始实行。这部被民众寄予厚望的法律虽然强调恢复农民的原有生活水平，但对土地征用的补偿计算大体保持不变。如第 42 条规定：“为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程序，可以征收集体所有的土地和单位、个人的房屋及其他不动产。征收集体所有的土地，应当依法足额支付土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗的补偿费等费用，安排被征地农民的社会保障费用，保障被征地农民的生活，维护被征地农民的合法权益。”

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

可见，中国现有的土地征用条例虽然纠正了“大跃进”和“文革”时期的“左”倾错误，更加注重保护被征地农民的利益，但是从总体上讲，仍然没有突破计划经济体制的束缚。随着市场经济的发展，人们的利益诉求不断提高，现行征地制度的缺陷和不足也显露出来。

（二）影响农村土地征收的其他制度性因素

除了与土地征收相关的法律法规，财税体制、对地方官员的绩效考核等制度安排，也在很大程度上影响着地方政府的征地行为。

从财税体制看，1994 年分税制改革后，地方政府的财权受到限制，地方财政收入在全国财政收入中的比重从 1993 年的 78% 一度下降到 50% 以下，但地方事权范围不仅没有缩小，反而有扩大的趋势，大量公共产品和服务均由地方政府提供，日益加重了地方政府的财政收支压力。为了应对这种局面，地方政府只能一方面减少某些公共产品的供给；另一方面则想方设法寻求税收之外的收入。其中最直接有效的办法，就是推行“土地财政”。地方政府以土地储备等为由向农民征收土地，将农地转为建设用地在城市一级土地市场转让，获取尽可能高的土地出让金，扣除土地征收成本后便是地方政府净收入，用以维持地方财政运转。土地出让金收入基本划归地方政府，实践过程中逐渐演变成地方的第二财政，成为地方政府财政的重要组成部分，一些城市土地出让金占地方财政收入比例甚至超过 50%。据统计，从 1999 年至 2015 年，全国土地出让收入总额约 27.29 万亿元，年均达到 1.6 万亿元；其中，最高年份为 2014 年，全国土地出让收入达到 42940 亿元。当然，土地出让收入并非地方政府纯收益，还要剔除包括征地过程中对失地农民的补偿等各种成本。因此，在土地征收过程中，土地收入既定的情况下，地方政府越是压低对农民的征地补偿费用，其获取的土地出让净收入也就越高。

从对地方官员的绩效考核来看，最重要的内容就是地方经济发展情况，具体到指标上就是地方 GDP 增速和财政收入（这里主要是税收收入）增速，往往 GDP 增速快的地方，其官员获得职务升迁的机会也比较多。为了在短期内推进 GDP 和税收高速增长，地方政府往往大规模招商引资，大力推进工业化、城镇化，原因在于，单位土地上的工业、服务业生产总值和税收收入大大高于农业产值和税收。因此，地方政府有很强的动力扩大建设用地供给，特别是在经济高速发展进程中，地方政府会倾向于尽可能高估建设用地需求，从而运用行政权力加大对农用土地的征收。

此外，征地过程中寻租空间的存在也会导致地方政府乱作为。如前所述，土地征收过程并不完全公开透明，存在很大的自由裁量权，这就为掌握权力的官员提供了暗箱操作空间。相关法律法规的模糊性，信息不对称以及约束监督机制不健全，诱使不少地方官员进行权钱交易，从土地征收过程中攫取非法利益，在土地征收收益总量一定的情况下，就表现为被征地农民的利益受到不法侵害。

（三）现阶段中国土地征收中的制度缺陷及其利益失衡

低价补偿征收农村土地，虽然降低了工业化和城镇化用地成本，但对农民利益造成很大损害，因征地补偿而引发的社会矛盾愈演愈烈，已经成为现阶段城乡矛盾的一个焦点。现行征地制度存在的弊端主要表现在以下几个方面：

1. 征地范围限定不严。虽然中国《宪法》和《土地管理法》明确规定，因公共利益需要可以征地。但对什么是“公共利益”没有做出明确界定，实质是利益的形成机制出了问题，因而造成土地征收范围的盲目扩大。另一方面，《土地管理法》规定，任何单位或个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地，从而使政府成为唯一实施征地权的主体。从现状看，中国土地征收不完全具有公益性，大部分是为了满足经营性项目和房地产业的需求。由于“公共利益”的范围没有严格限定，因而出现征用权滥用现象。一些地方政府将经营性项目“搭乘”公共利益的“便车”，频繁出现“圈地运动”，使农民利益遭受严重侵害。

2. 征地程序不规范。包括相关规定不明确、对被征地者权益保障不足等，实质是利益的调节机制和保障机制不健全。一是征地的相关规定不明确。首先，《宪法》对农村土地的产权主体——农村集体，没有指明是哪一级组织，是按份所有还是公共所有，使土地的集体产权难以落实和合理维护。其次，对土地征用的审查没有纳入规范程序，有些必要的过程被省略。再次，土地征用程序与农地转用、建设用地等审批程

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

序混杂在一起，在立法规范上缺乏条理性和清晰度，使相关规定和政策难以贯彻落实。二是被征地农民缺乏知情权和参与权。一些地方只强调农民必须服从国家利益，而忽视了他们的知情权、参与权。虽然《征用土地公告办法》规定了相关程序，但大多数情况下农民知道消息时，往往征地已获批准，实质是征地的协调机制不公平，剥夺了农民维护自身权益的机会。三是对被征地人的申诉和救助措施不力。《土地管理法实施条例》规定："对补偿标准有争议的，由县级以上地方人民政府协调；协调不成，由批准征地的人民政府裁决。"补偿标准是政府定的，有了争议还找政府，实际是错位的裁决方法，是征地保障机制缺失的体现。

3. 征地补偿不到位。中国征地补偿制度形成于20世纪的五六十年代，带有浓重的计划经济色彩，普遍存在补偿范围狭窄、补偿标准偏低的状况，实质是利益的分配机制不合理，因而损害了被征地农民的利益。一是补偿范围狭窄。征地补偿应包括被征地农民的直接损失和间接损失两部分。2004年修改后的《土地管理法》确定的补偿范围主要包括：土地补偿、劳动力安置补助、附着物和青苗补偿等。补偿范围仅限于与土地直接关联的损失，而对于有间接关联，以及延伸的损失未予以考虑。例如没有顾及失地农民的就业创业需要和社会保障，更没有顾及他们融入城市所遇到的实际困难，因此是一种不完全补偿。二是补偿标准偏低。《土地管理法》规定，征用耕地的补偿费为征用前3年平均产值的6至10倍，安置补助费为4至6倍，两项的总和不得超过30倍。补偿标准虽有提高，但是仍然偏低。因为随着土地生产力的发展和用途的转变，可能带来的累积效益会远远大于目前的补偿标准。[①] 按土地原有用途进行补偿，不能体现土地的潜在收益和供需变化。

事实表明，现阶段中国土地征收中最大的利益失衡在于农村土地一经征收，其用途改变使地价大幅上升，但失地农民却没有得到足够的利益补偿，又由于大量失地农民不能得到合理补偿，导致他们不能分享工业化和城镇化的成果，成为身份在农村，打工在城市，需要长距离迁徙的"候鸟"。

三、重构土地征收制度中的利益机制：重庆、南海和天津的实践

征地利益分配的失衡，在造成大量农地流失和农民权益损失的同时，也日渐引发诸多社会矛盾冲突。因而，解决由于土地征收引发的社会冲突，必须使土地征收中的利益分配从失衡转化为均衡。为此，需要重构基于利益均衡的关于土地征收的新分析框架。

建立利益均衡分析框架的基本前提是明确土地征收中的利益主体及其相互关系。土地征收中的利益主体主要包括：中央政府、地方政府、开发商、村集体和农民。在静态的利益均衡分配意义上，重点应该是地方政府和农民这两个利益主体，因为中央政府主要是作为宏观制度设计和监管者，并不直接参与土地征收过程；开发商尽管是利益主体之一，但是若没有令其满意的利益分配，开发商就不会参与土地征收；村集体恰如当前农村土地征收过程中呈现出"强政府、虚集体、弱个人"的特征一样，相对是"虚"化的，其利益诉求并不明确，有时候和地方政府一致，有时候和开发商一致，有时候和村民一致，所以村集体无法成为明确的利益主体。在动态意义上，从土地征收过程角度分析土地征收机制创新时，必须包含中央政府等前述各个利益主体，只有这样，才能通过各利益主体对征地过程的充分参与和相互博弈，达致利益均衡分配格局。

建立利益均衡分析框架的核心是，在静态意义上，通过完善健全的制度来规范和保障地方政府和失地农民这两个主体的利益行为和利益所得；在动态意义上，通过创新土地征收机制，促使地方政府、开发商、农民等利益主体平等地参与到土地征收过程中，从而保障利益在不同主体间分配的均衡。

在静态的利益均衡分配方面，必须明确利益均衡并不是指分配结果的平均，而必须是从制度和机制上来保障利益分配的均衡。其一，对于地方政府而言，面对由征地引发的矛盾增多和社会成本的上升，必须要在征地过程中让渡部分经济利益，更加重视社会效益与经济效益的平衡。其二，对被征地农民必须健全

① 上海社科院的数据表明，"长三角"农地征用价格为37.5万元—45万元/公顷，农地出让价格为210万元—525万元/公顷（一级市场），农地市场价格为1125万元—2250万元/公顷（二、三级市场）。由此看出，农村集体及农民所得大概为出让价格的1/10，而农地出让价格仅为农地市场价格的1/5。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

多元保障制度，包括诉求表达机制、市民化机制等等。

在动态的征地过程参与方面，应当创新土地征收方式，提高参与程度，完善参与方式，健全谈判机制，促使土地征收过程成为一个利益相关方充分参与、博弈的过程，从而既达致利益均衡格局，又保证土地征收工作平稳顺利进行。

近两年中央政府采取了一系列措施完善土地征收制度，主要包括：建立兼顾国家、集体、个人的土地增值收益分配机制，合理提高个人收益，有序开展农村土地承包经营权确权登记颁证试点，2017 年年底前推进“三块地”（农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度）改革试点等。从实践情况看，由于改革涉及利益主体众多，各方尚未形成共识，实际工作是“边试点、边总结、边完善、边推广”。[①]

地方政府也进行了很多尝试。这一方面得益于社会环境的变化，中央政府对地方政府考核的要求其更多关注“社会稳定”；另一方面，中央政府赋予地方政府更多自主权以解决现实中的复杂问题。其中值得研究的实践案例有以下三个。

（一）案例一：重庆地票交易制度

起源：缺少“建设用地指标”。国土部门对建设用地实施范围控制，除非国家进行土地征收否则农村土地不得转为城市建设用地，不同城市根据当地户籍人口制定建设用地指标。期初在实践中比较顺利，后期随着人口不断涌入大中型城市，其常住人口不断增加，当年的建设用地指标常常无法满足当年建设需要。国家对建设用地指标的限制是剩余农地不能突破 18 亿亩红线，这为增加建设用地指标提供了一种思路：增减平衡——复垦出满足要求的农田就可以相应增加城市建设用地指标。重庆的农村人均建设用地达 220—250 平方米[②]，这为实施城乡建设用地增减平衡原理提供了广阔的空间，地票制度由此诞生。

运作：复垦 – 交易 – 落地 – 分配。地票制度的设计思路是农民自愿将闲置以及废弃的农村建设用地复垦为耕地，耕地验收达标以后，所验收的耕地面积即形成建设用地指标，该指标在保障农村自身发展后所剩余部分以地票方式在土地交易所公开交易，地票交易后扣除必要复垦成本其余金额归农民和村集体所有。地票交易制度的具体实施有四个环节：（1）复垦。农民自愿将闲置房屋等复垦为耕地后，所属市（区）政府负责验收复垦结果，验收的主要内容如下：验收复垦范围（需要符合第二次国土调查的建设用地范围）、验收权证（作为建设用地的合法依据）、确定复垦耕地是否达标（达标标准：有效土层厚度不低于 40 厘米、砾石及瓦砾含量不超过 15%、耕地平均台面坡度不超过 15 度）、确定有效建设用地面积（以实际测量结果为准）。复垦后形成的耕地原则上由该农民承包经营管护，所有权归集体所有；（2）交易。复垦耕地一旦验收合格即意味生成“地票”，权利人（一般是农民或村集体）可到“重庆农村土地交易所”挂牌出售地票，地票信息公开，实行公平竞争，由市场决定地票成交价格；（3）落地。在城市建设规划范围内选择合适地理位置后，公开竞购地票的胜出者（无论法人或自然人）皆有权利按照地票所承载面积进行落地开发（地票落地时仍遵守现行土地征收等有关规定），获得开发收益并依法缴纳税费。为保障地票使用，重庆规定主城区和县城新增经营性用地必须使用地票；（4）分配。地票成交价款扣除复垦成本后的净收益全部归农民和村集体所有，收益分配规则如下：若单户交易总面积未超过 667 平方米（1 亩），85% 的净收益归属农民、15% 归属于村集体，归属于农民的价款由土地交易所直接打入农民银行账户[③]，若单户交易总面积超过 667 平方米（1 亩），超出部分对应的净收益全部归村集体所有。为保障农民权益，重庆设立了地票最低交易保护价，自设置以来该交易保护价不断走高，2011 年 8 月以后，最低交易保护价为 17.8 万元 / 亩。

实践：稳步推进。2008 年 12 月 4 日，重庆进行了第一次公开拍卖，标志着重庆开始实行地票交易制度，8 年以来地票交易制度实践平稳，已交易 17 万亩、成交 340 亿元[④]，成交均价 20 万元 / 亩。为稳步推进地票制度，重庆市已制定《重庆市地票管理办法》并于 2016 年 1 月 1 日实施。地票制度主要为重庆带来以

① 参见 http://finance.sina.com.cn/china/20150204/015921468854.shtml.

② 参见 http://finance.sina.com.cn/china/dfjj/20150501/054522088563.shtml.

③ 参见 http://www.quandier.com/qnzx/snywn/2212.

④ 参见 http://cqcbepaper.cqnews.net/cqcb/html/2016-01/05/content_1886948.htm.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

下影响：（1）人口自愿转移，农民收入增加。地票交易制度下宅基地价格飞涨，一部分农户自愿退出宅基地并进行复垦，这构成了地票的重要来源。重庆农村每户平均拥有宅基地 0.7 亩，根据每亩 20 万元成交均价，在扣除一定的复垦成本后按照 85% 的分配比例，农民可以获得大约 10 万元的收入。退出宅基地同时拥有一笔不菲的收入，这促使农民进行转移，在城市安家落户；（2）耕地数量增加，国土空间格局优化。重庆农村闲置建设用地中 95% 以上面积可以复垦为耕地，其中 63% 的耕地以地票形式使用进行落地开发，剩余 32% 的耕地形成“节余”，耕地数量不降反增。目前已经交易的地票中 70% 来源于重庆东北和东南地区，这些区域承载着生态保护和涵养功能，耕地增加人口减少有助于降低生态压力，更好地实现这一功能。同时 95% 以上的地票落地区域时选择在主城及周边地区，国土空间格局得到优化。①

（二）案例二：南海股份合作制

起源：建设用地指标限制。南海区原为南海市，2003 年撤市建区并入佛山市。南海区位于珠三角地区，该地区从 20 世纪 80 年代起承接香港产业转移，经济获得飞速发展并从农业经济转型为工业经济，吸引大量外来人口持续流入，地区发展受制于建设用地指标。南海另辟蹊径，不动用城市建设用地指标，由村集体在集体建设用地上修建厂房并出租以满足企业生产建设需要，这为无法获得建设用地指标的企业提供了一条生存途径。从 1992 年开始，南海将土地集中进行统一进行开发利用，农民依据股份分享收益，股份合作制由此诞生。②

运作：清产核资 – 确定股东人数及份额 – 资产运营。股份合作制的设计思路是集体统一经营土地、农民依据股份分红。股份合作制的具体实施有三个环节：（1）清产核资。村集体成立资产评估小组清查资产，资产包括资源性资产（农用地）以及经营性资产（厂房、店铺等），以此形成总股本；（2）确定股东人数及份额。一般以户口为依据，户口在本村的农民自动成为股东，成年人每人一股，16 岁以下未成年人每人半股。对于户口不在本村但是对本村有贡献的人员，有地方增设了承包股和贡献股；（3）资产运营。每年年终，40% 的收入依据股份进行分红，60% 由村集体预留用于公共支出以及留存作为再发展资金。③

实践：推行效果存在地区差异，需进一步完善政策细节。1992 年推行股份合作制以来，20 多年间南海不同地区的推行效果存在差异。股份合作制是否良好运营，和村干部管理水平、农民是否依赖土地、每年是否年终分红都有密切关系。经济比较好的地区——例如南海的东南部——由于工业发达每年年终分红十分客观，这直接推动了当地股份合作制发展；经济比较差的地区——例如南海的西部——经济以农业为主，实行股份合作制后分红的道路还很艰难，这样的地区占到南海全区的三分之一。

采取股份合作制后，由于部分村股份公司所处地理位置优越以及村干部管理才能出众，每年收益颇多，股东所得分红亦比较多，这激发了原本在改革初期就隐藏的矛盾——如何处理和本村存在联系的相关人员的关系。户口在本村的人自然可以成为股东，同时因为存在新嫁入的媳妇、新出生的小孩、家庭人员死亡等人口变动情况，村组织每隔一段时间就需要重新认定股东身份，此时一些和本村存在联系的相关人员也主张股东权利，比较典型的人群包括外嫁女、户口曾经在本村后来迁居出去的人群等，村集体稍有处理不慎就会造成纠纷不断。有鉴于此，一批村股份合作组织开展了“固化股权”的股权改革试验，主张“生不增、死不减、迁入不增、迁出不减”，但是改革效果并不理想。

（三）案例三：天津宅基地换房

起源：推进新型城镇化建设。新型城镇化是中国社会发展的重要主题与任务，中国从 1992 年开始正式实行城镇化体制改革，由于缺少“原始资本积累”④，在推进新型城镇化建设过程中，在不触碰 18 亿亩耕地红线前提下如何解决制约小城镇建设进程的土地和资金问题，成为不少地区需要迫切解决的问题。天津提

① 黄奇帆：《地票制度实验与效果》，《学习时报》2015 年第 5 期。

② 陈会广、陈利根、马秀鹏、刘沫含：《农村集体建设用地流转模式的多样化创新——基于政府与市场关系的视角》，《经济体制改革》2009 年第 1 期。

③ 参见 http://news.ifeng.com/mainland/200810/1014_17_830109.shtml.

④ 郁俊莉、孔维、宗一鸣：《新型城镇化建设中“安居难题”解决的理念、机制与路径研究——以天津华明示范镇“宅基地换房”实践为例》，《中国行政管理》2015 年第 10 期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

出“宅基地换房”政策作为解决这一问题的突破口，农民以其所拥有的宅基地按照规定置换标准无偿换取小城镇中相应面积的新住宅并迁入小城镇居住，原有宅基地统一进行复耕，从而实现耕地总量不变、质量不减、占补平衡。①

运作：宅基地普查－规划建设－村民申请－置换住宅。“宅基地换房”主要包括四个环节：（1）宅基地普查。认定宅基地房屋和人员，建立资料档案，为后续置换住宅做准备；（2）规划建设。规划小区建设住宅，完成选址、住宅建设、社区配套设施、环保等各方面任务；（3）村民申请。公布换房标准及政策，村民进行换房申请。换房标准：主房面积一比一置换商品房面积，附房面积二比一置换商品房面积，院落空地等面积不计算。换房政策：每人 30 平方米标准，若一户所需房屋面积超出原房屋按照置换标准所能得到的商品房面积，农户需要购买差额面积，若相反则政府给予补贴；（4）置换住宅。按照前述置换标准和政策，选取房屋之后进行搬迁。

实践：推行效果存在地区差异，农民同意但不满意。2005 年下半年开始，天津市开始“宅基地换房”试点，2006 年天津市等获得国土资源部批准成为第一批试点，“宅基地换房”由此获得政策支持。② 该政策推行效果存在地区差异，比较适合天津市周边及近郊地区，尤其是有明确的非农产业发展前景的地方，这些地区农地和宅基地的增值有利于推广“宅基地换房”政策。

同时，农民对置换标准及政策不满颇多，许多农民不愿意搬迁，这直接影响了“宅基地换房”政策的推进进程。农民的不满在于置换标准中规定——附房每二平方米换取一平方米商品房、院落空地不计算在内，此标准下能够置换的房屋面积相比原房屋面积变小且相差比较大；以及根据置换政策——每人 30 平方米置换标准，很多农民原有房屋置换后的人均面积达不到这一标准，需要购买差额面积，这笔支出使农民忧虑：即使勉强搬家，生活比较艰难，这都极大地挫伤了农民搬迁的积极性。天津市第一批试点的华明镇（该地区紧邻天津空港开发区、地理位置优越）先后多次出台文件督促搬迁，对没有在限定日期内选房人员，处以停职停薪等处罚措施 ③，然而收效甚微。

（四）案例比较分析

基于利益均衡分析框架，利益均衡需要照顾地方政府、开发商、农民的利益诉求，以此为前提的土地征收方式才能稳步推进并取得良好效果。

1. 地方政府利益诉求

案例一满足地方政府“稳定、增加财政收入”的利益诉求，进一步实现地方政府的潜在利益诉求——增加建设用地指标。一方面，地票制度下宅基地复垦后形成地票可以获得可观收益，农民有强烈意愿进行宅基地复垦，这使地方政府不再受困于建设用地指标不够的局面；另一方面，建设用地指标增加后，地方政府可以出让更多土地，而且地票形成的建设用地指标通常来源于偏远地区，进行土地征收使用建设指标通常在城市周边及郊区，地理位置对土地的影响使后者土地的价值显著高于前者，地方政府可以增加更多财政收入。

案例二满足地方政府“稳定”的利益诉求，同时存在两大隐忧：短期看对财政收入影响有限，长期看对未来推进大规模土地征收土地形成障碍。对于稳定的阐述同样不再赘述。一方面，股份合作制中，租赁厂房企业缴纳的各种税收为地方政府贡献一部分财政收入，由于地方政府未直接参股份合作制，因此对财政收入的影响有限；另一方面，这种由下而上的模式发源并深深植根于农村，发展完善后的农村集体经济组织对农民的吸引力非常大，后续将形成一块块建立在农村集体建设用地的厂房，日后若开展大规模土地征收，如何整合这些区域将是一大难题，一旦形成城中村，其治理和改造将是又一难题。

案例三一定程度上满足地方政府“稳定、增加财政收入”的利益诉求，还满足了地方政府的潜在利益诉求——土地节约。关于稳定方面不再赘述。一方面，在宅基地集中后统一建设房屋，此时政府将获得大片

① 参见 http://www.rmzxb.com.cn/ztlb/13ztxs/yb/t20130716_506034.htm.

② 姜法芹：《农村土地流转中的几种典型模式》，《经济研究导刊》2009 年第 21 期。

③ 参见 http://www.chinanews.com/estate/news/2009/06-08/1723993.shtml.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

节约下的土地，这为后续实施政策提供了较大的施展空间；另一方面，节约的土地可以规划出供市场开发的土地，从而增加地方政府财政收入。

2. 开发商利益诉求

案例一符合开发商利益诉求——竞拍更多土地进行生产经营建设从而获得利润。地票制度下，开发商可以在土地交易所通过交易获得地票，并以地票所载面积参与土地竞拍，后续进行生产经营建设，最终获得利润。

案例二符合开发商利益诉求——租赁厂房进而生产获得利润。股份合作制下，开发商可以直接和村集体经济组织谈判，通过租赁房屋获得厂房的经营权，进行生产获得利润。

案例三符合开发商利益诉求——获得更多利润。“宅基地换房”刺激农民对新建住宅的需求，同时政策获得政府支持，开发商建设住宅将更加有积极性，从而获得更多利润。

3. 农民利益诉求

案例一符合农民利益诉求——获得收益。地票交易制度充分尊重农民意愿，宅基地复垦由农民自愿进行，政府及集体经济组织并未给予压力。农民宅基地复垦验收合格后形成的地票在土地交易所交易之后会得到 10 万元左右收入，农民获得了收益。

案例二符合农民利益诉求——获得收益。股份合作制也是在农民自愿基础上推行，40% 的收入依据农民所持有股份进行分红，经济发展比较好的区域每年年终都会有较多分红，这种分红模式保障农民可以持续获得后续收益。

案例三符合农民基本利益诉求——弥补损失。“宅基地换房”政策下农民所获得的城市郊区商品房的价值要高于农民的宅基地价值，未来随着城市化进一步推进，商品房价值会再次攀升，农民可以弥补失去宅基地的损失，但是农民并未获得收益，主要源于对置换标准和政策的异议。以天津市第一批试点的华明镇贯庄村为例，农民要求“宅基地换房”政策落实为用当地在唐山大地震后恢复重建时统一规划的 165 平方米小院的标准户型对等置换华明示范镇 165 平方米楼房，按照置换标准（ 主房面积一比一置换商品房面积，附房面积二比一置换商品房面积、院落空地不计算在内 ），165 平方米小院的有效置换面积只有 75 平方米，在人均 30 平方米标准下三口之家要补足到 90 平方米还需要另行购买 15 平方米，这不仅使农民无法获得收益还要再动用一部分积蓄。

四、结 论

表面上看，当前土地征收问题主要表现为土地征收补偿问题。而事实上，土地征收问题的根本是利益问题，是利益分配不均衡的问题。整个土地征收过程其实是一个博弈过程，参与各方都追求自己的利益最大化，之所以出现层出不穷的纠纷，甚至发生暴力流血的事件，都是博弈过程中利益分配不均衡的表现。造成利益分配失衡的根本原因又在于保障利益分配的制度和机制的落后和不完善。顺利推进土地征收，必须保证兼顾地方政府、开发商、农民等主体的利益关切和诉求，形成利益均衡格局。因此，从利益角度切入，梳理土地征收过程中所牵涉到的利益主体，调整各方利益分配，无论是对于推进土地征收问题的理论研究还是解决土地征收的实践问题都是十分有意义的。

地方政府作为土地征收中一个重要的主体，其既是土地征收的唯一实施主体，同时也是土地一级市场的垄断供应者，导致土地征收行为并不是一种市场行为，更多地是一种行政强制行为。地方政府在土地征收过程中的行为方式和结果，主要源于与土地征收相关的一系列法律制度和政策规定。但是，随着由征地引发的矛盾增多和日益上升的社会成本，以及国家层面对征地制度的修改完善，地方政府在征地过程中应当让渡部分经济利益，更加重视社会效益与经济效益的平衡，成为土地征收制度变迁的重要动力。

被征地农民作为土地征收中另一个重要的主体，当前对其以货币安置为主要形式的保障安置，存在补偿水平整体偏低、保障制度单一、安置方式碎片化等问题。建立健全对被征地农民的多元保障制度是促使土地增值收益分配趋于均衡的核心之一。为此，需要健全被征地农民诉求表达机制，让被征地农民有渠道

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

理性地表达利益诉求，并依法保障被征地农民合法权益；需要促进被征地农民市民化，并加强公共就业创业服务和职业技能培训，推进被征地农民人力资源开发；需要建立城乡统一的建设用地市场、提供城乡统一的基本公共服务、完善城乡统一的社会保障体系，真正达到城乡一体化发展。

值得指出的是，利益均衡并非指分配结果意义上的利益平均分配，而是要从制度和机制上来保障利益分配的均衡。创新土地征收方式，兼顾各方利益诉求，达致利益均衡格局，是顺利推进土地征收的关键。同时，遵守利益均衡原则分配土地增值收益，创新土地征收方式，需要促使利益相关方都能充分参与到土地征收过程当中，各方的参与程度、参与方式以及其中的谈判机制是否健全，既决定了土地征收方式创新的成功与否，又决定了现实中的土地征收能否平稳顺利进行。

〔本文为国家社会科学基金重大招标项目“地方政府社会管理创新的制度化研究”（13&ZD040）的阶段性成果〕

（责任编辑：王胜强）

An Analysis Framework: Benefit Equilibrium in Land Expropriation

Cheng Xiaobo

Abstract: The benefit distribution imbalance in the process of land expropriation has been one of the most important factors that caused the major social conflicts in modern China. Meanwhile, the imbalance results from the outdated and incomplete system and mechanism. To prevent future conflicts triggered by land expropriation, efforts should be taken to restore the balance of benefit distribution. For this purpose, a new analysis framework based on reconstruction of balanced mechanism of land expropriation is needed. From the static perspective, a sound regime should be improved to regulate the behavior of local governments and the behavior of landless peasants in order to protect the two stakeholders' benefits from land expropriation. From the dynamic perspective, the system of land expropriation should be innovated to guarantee the benefits distributed equally among different stakeholders by letting local governments, developers and peasants involve fairly in the process of land expropriation.

Key word: land expropriation, benefit distribution, equilibrium, system

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net